

1502782-76.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240553 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

ROBSON CORREA DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

13/04/2022

Controle nº 2021/000943

Réu Preso

Aos 13 de abril de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502782-76.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240553 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

ROBSON CORREA DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

13/04/2022

Controle nº 2021/000943

Réu Preso

Aos 13 de abril de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Regina Célia Pegoraro Venâncio, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 15:15h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra ROBSON CORREA DA SILVA por infração ao Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão

Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvida a testemunha Agente Penitenciário Edmilson Vieira de Jesus e o réu interrogado. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Agente Penitenciário Emanuel Júnior Rodrigues de Souza, requerimento o qual foi deferido e homologado pelo MM Juiz. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Certifico que os debates foram realizados na forma oral, sendo importados a estes autos. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito:

"Robson Correa da Silva está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Feito regularmente processado.

Laudo definitivo nas fls. 78/80.

Decido.

A materialidade está regularmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pelo laudo pericial.

A autoria também é inegável.

O réu, em juízo, após confessar na delegacia que efetivamente estava com a maconha, disse que estava apenas com um cigarro de maconha.

Sua versão, com a devida vênia, não é verdadeira, seja porque confronta com sua própria confissão na Delegacia, seja porque o depoimento do agente penitenciário hoje ouvido foi claro e preciso.

Todavia, embora provada a propriedade da maconha, não resta comprovada a finalidade de tráfico, tendo em vista a quantidade apreendida (cerca de 50 gramas).

Assim, a melhor solução é, efetivamente, a desclassificação.

Trata-se de réu com maus antecedentes e reincidente, conforme se vê de fls. 34/43.

Portanto e considerando a reincidência, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 7 meses.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu Robson Correa da Silva, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, à pena de 7 meses de prestação de serviços à comunidade.

Expeça-se alvará de soltura.

Custas de 100 Ufesp.

Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.